



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0121963/2015 - OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0121963/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que el día 2 de septiembre de 2014, la firma VISA ARGENTINA S.A. realizó una presentación ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, requiriendo una Opinión Consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que, en virtud de ello, se dictó la Resolución N° 118 de fecha 26 de mayo de 2015 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, por la cual se resolvió sujetar al control previo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 la operación traída a consulta por la firma VISA ARGENTINA S.A., actualmente denominada PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y las firmas PRISMA SYSTEMS S.A. y BANELCO S.A.

Que de conformidad a lo dispuesto en la citada resolución, las firmas PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., como continuadora de VISA ARGENTINA S.A., PRISMA SYSTEMS S.A., BANCO SANTANDER RÍO S.A., BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BBVA BANCO FRANCÉS S.A., INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO MACRO S.A., BANCO PATAGONIA S.A., CITICARD S.A., BANCO ITAÚ S.A. y BANCO COMAFI S.A. se presentaron el día 3 de junio de 2015 ante la citada Comisión Nacional, para efectuar la notificación de la operación de concentración económica, consistente en la compra de la totalidad de las

acciones de la firma BANELCO S.A. por parte de la firma VISA ARGENTINA S.A., actualmente denominada PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., y su subsidiaria la firma PRISMA SYSTEMS S.A.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, no encontrándose alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, con fecha 1 de marzo de 2016, la mencionada Comisión Nacional, en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, solicitó al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la información que le compete en relación a la operación de concentración económica notificada.

Que, con fecha 2 de junio de 2016, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA contestó la consulta prevista en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, informando que a la fecha no existe un marco regulatorio que contemple el tema en consulta en forma explícita, es decir, en referencia a los sistemas de pago por medios electrónicos.

Que, en la mencionada respuesta, dicho Banco describió sucintamente la situación vigente en la REPÚBLICA ARGENTINA de los servicios de pago por medios electrónicos y el rol de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. en ese contexto, detallando los objetivos de dicha entidad en referencia a los sistemas de pago, que incluyen lograr una mayor competencia, sosteniendo que “...este Banco Central se encuentra trabajando en pos de impulsar las adecuaciones legales y regulatorias necesarias de modo tal de tender a un escenario que contemple un mercado de pagos competitivo...” y respecto a la operación notificada ha dicho, específicamente, que “Lo manifestado, hace que se dificulte determinar certeramente ‘prima facie’, el impacto de la concentración económica de PRISMA sobre la competencia en el mercado de los sistemas de pago. No obstante ello, este Banco Central (...) compromete su colaboración para vigilar la evolución de los sistemas de pago y su regulación para hacer frente a los conflictos de interés y tender al equilibrio de la cooperación y la competencia...”.

Que, por otra parte, en el marco del Expediente N° S01:0204600/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “TARJETAS DE CRÉDITO, TARJETAS DE DÉBITO Y MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS S/INVESTIGACIÓN DE MERCADO (C. 1596)”, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió la Resolución N° 17 de fecha 29 de agosto de 2016, por la cual realiza una serie de recomendaciones pro-competitivas dirigidas al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y a la SECRETARÍA DE COMERCIO, y recomienda el inicio de una investigación de oficio, en los términos de los Artículos 1° y 2° de la Ley N° 25.156 por presuntas prácticas anticompetitivas por parte de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y sus accionistas, indicándose en la investigación plasmada en dicha resolución que “...PRISMA ostenta una posición dominante en los mercados de procesamiento y de adquirencia...” y que “...en la República Argentina, la integración vertical existente en los mercados relevantes analizados revela una estructura que, en conjunción con las disposiciones de la Ley N° 25.065 y otras normas relacionadas, genera incentivos para restringir y distorsionar la competencia”.

Que, con fecha 17 de marzo de 2017, se presentó el apoderado de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., a los efectos de formular una propuesta indicando que la firma se compromete a “discontinuar el servicio de transferencias inmediatas y facilitar las condiciones para que otra/s empresa/s los preste”, si la operación notificada es autorizada, lo cual se encuentra en línea con los objetivos que tanto el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA como los de la mencionada Comisión Nacional tienen en

relación a la situación del mercado y con las acciones que corresponde llevar adelante para mejorar su funcionamiento en un sentido más competitivo.

Que la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. solicitó la confidencialidad de la información brindada en las presentaciones efectuadas los días 31 de enero y 8 de marzo de 2017, en virtud de considerarla de carácter sensible.

Que, con fecha 16 de junio de 2017, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen N° 123, en el cual afirmó que la investigación realizada ha estado enfocada en primer término a determinar si la operación tal como ha sido notificada tiene la potencialidad de reforzar sustancialmente la posición dominante de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y agravar significativamente las condiciones vigentes de competencia en el mercado de medios de pago; cuestiones, ambas, previas e independientes respecto de la operación notificada y que se encuentran bajo estudio tanto del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA como de dicha Comisión Nacional, en los procedimientos pertinentes.

Que, en virtud de lo expuesto, la mencionada Comisión Nacional señaló que puede notarse que DIEZ (10) entidades bancarias accionistas de la empresa compradora PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., con una participación accionaria acumulada del OCHENTA COMA CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (80,49 %) con anterioridad a la operación, son las mismas entidades que controlaban la firma BANELCO S.A. y que han operado como vendedores en esta operación.

Que, asimismo, manifiesta que si bien la operación implica un cambio en la naturaleza del control sobre la firma BANELCO S.A., por cuanto pasa de estar controlada por DIEZ (10) socios a estar controlada por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. en cuyo capital social participan CINCO (5) entidades que no estaban presentes en el capital social de la firma BANELCO S.A., la operación cuya autorización se solicita no puede ser tipificada desde el punto de vista económico como una concentración horizontal o vertical dado que no altera la estructura de competidores en el mercado de medios de pago y tampoco genera nuevas relaciones verticales como resultado específico o propio y no tiene entidad suficiente para producir cambios que agraven significativamente las prima facie precarias condiciones vigentes de competencia en los mercados involucrados.

Que, respecto de la propuesta efectuada por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. con fecha 17 de marzo de 2017, la Comisión aclara que, si bien la formulación es demasiado sintética, general y sin las especificaciones terminológicas mínimas necesarias para una acabada y completa evaluación, la considera positiva a los fines del objetivo institucional de mejorar las condiciones de competencia en que se prestan los servicios de pago electrónico, recomendando poner la mencionada propuesta en conocimiento del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA a los efectos que dicha entidad estime corresponder, así como también a los fines de considerar la implementación de medidas pro-competitivas en relación a las transferencias inmediatas y el acceso a los saldos bancarios.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que, aunque en los mercados involucrados no priman condiciones óptimas de competencia, corresponde autorizar la operación tal como ha sido notificada en los términos del inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156, por cuanto lo propio de los procedimientos de control de concentraciones económicas es prohibir o condicionar las operaciones que por sí mismas tengan capacidad de deteriorar significativamente las condiciones de competencia y no remediar situaciones subóptimas de mercado pre existentes sin nexo causal con la operación cuya autorización se solicita.

Que, por último, la Comisión Nacional entiende que tanto de la investigación llevada adelante en el sector de tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos cuyos resultados han sido plasmados en la Resolución N° 17/16 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, como de la investigación realizada en el expediente de la referencia, surgen elementos de importancia para motivar ciertas recomendaciones dirigidas al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, en suma, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general y aconseja al señor Secretario de Comercio: a) autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma BANELCO S.A. por parte de la firma VISA ARGENTINA S.A. (actualmente denominada PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.) y su subsidiaria PRISMA SYSTEMS S.A., a las firmas BANCO SANTANDER RÍO S.A., BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BBVA BANCO FRANCÉS S.A., INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO MACRO S.A., BANCO PATAGONIA S.A., CITICARD S.A., BANCO ITAÚ S.A. y BANCO COMAFI S.A., de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley Nº 25.156; b) conceder la confidencialidad solicitada por las partes respecto de la información brindada en las presentaciones efectuadas por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. con fechas 31 de enero y 8 de marzo de 2017; c) realizar al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA las siguientes CUATRO (4) recomendaciones pro-competitivas: 1. Obligar al cese de cualquier compromiso de exclusividad entre marcas y procesadores y/o adquirentes que pudiera existir, apuntando especialmente a lograr la apertura de los mercados de procesamiento y adquirencia, tanto en el canal presencial como en el de comercio electrónico. 2. Establecer condiciones regulatorias para garantizar el acceso abierto y no discriminatorio de terceros a los servicios ofrecidos por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. en cualquiera de los mercados involucrados en el sistema de pagos electrónicos, apuntando a reducir las barreras a la entrada a medios de pago electrónicos alternativos. 3. Garantizar la provisión no discriminatoria del servicio de transferencias inmediatas a los diversos proveedores de servicios de pagos electrónicos, incluyendo posibilitar el acceso a los saldos actualizados de las cuentas bancarias en condiciones no discriminatorias 4. Analizar medidas regulatorias complementarias tales como la separación contable o funcional de las unidades de negocio de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., a fin de lograr una implementación efectiva de las medidas regulatorias propuestas; d) comunicar al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA la propuesta formulada por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. de fecha 17 de marzo de 2017, a los efectos que esa entidad estime corresponder, así como también a los fines de considerar la implementación de medidas pro-competitivas en relación a las transferencias inmediatas y el acceso a los saldos bancarios referidas en la recomendación 3.

Que, con fecha 30 de junio de 2017, el señor Secretario de Comercio manifiesta ser accionista de la firma EBA HOLDING S.A., la que a su vez es accionista de BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. y, en virtud de ello, entiende que debe abstenerse de intervenir en la cuestión en los términos del Artículo, 15 inciso b) de la Ley Nº 25.188, conforme establece la Resolución Nº 4 de fecha 30 de septiembre de 2016 de la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo actuante en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS .

Que, en ese sentido, por la citada Resolución Nº 4/16 se hace saber al señor Secretario de Comercio, Lic. Miguel BRAUN, que su carácter de socio de la empresa EBA Holding S.A. lo coloca en la hipótesis prevista en el Artículo 15, inciso b) de la Ley Nº 25.188, por lo cual debe abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con dicha sociedad.

Que, en virtud de ello, corresponde a la máxima autoridad de la jurisdicción avocarse a la resolución de la presente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 3º de la Ley Nº 19.549, en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley Nº 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada, consistente en la adquisición del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma BANELCO S.A. por parte de la firma VISA ARGENTINA S.A., actualmente denominada PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., y su subsidiaria la firma PRISMA SYSTEMS S.A., a las firmas BANCO SANTANDER RÍO S.A., BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BBVA BANCO FRANCÉS S.A., INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO MACRO S.A., BANCO PATAGONIA S.A., CITICARD S.A., BANCO ITAÚ S.A. y BANCO COMAFI S.A., de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Concédese la confidencialidad solicitada por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. respecto de la información brindada en las presentaciones efectuadas los días 31 de enero y 8 de marzo de 2017.

ARTÍCULO 3°.- Efectúase al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, las siguientes CUATRO (4) recomendaciones pro-competitivas: 1. Obligar al cese de cualquier compromiso de exclusividad entre marcas y procesadores y/o adquirentes que pudiera existir, apuntando especialmente a lograr la apertura de los mercados de procesamiento y adquirencia, tanto en el canal presencial como en el de comercio electrónico; 2. Establecer condiciones regulatorias para garantizar el acceso abierto y no discriminatorio de terceros a los servicios ofrecidos por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. en cualquiera de los mercados involucrados en el sistema de pagos electrónicos, apuntando a reducir las barreras a la entrada a medios de pago electrónicos alternativos; 3. Garantizar la provisión no discriminatoria del servicio de transferencias inmediatas a los diversos proveedores de servicios de pagos electrónicos, incluyendo posibilitar el acceso a los saldos actualizados de las cuentas bancarias en condiciones no discriminatorias; 4. Analizar medidas regulatorias complementarias tales como la separación contable o funcional de las unidades de negocio de la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., a fin de lograr una implementación efectiva de las medidas regulatorias propuestas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de la propuesta formulada por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. de fecha 17 de marzo de 2017, a los efectos que esa entidad estime corresponder así como también a los fines de considerar la implementación de medidas pro-competitivas en relación a las transferencias inmediatas y el acceso a los saldos bancarios referidas en la recomendación 3 del Artículo 3° de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Incorpórase el Dictamen N° 123 de fecha 16 de junio de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, como Anexo (IF-2017-11860352-APN-DR#CNDC) a la presente resolución.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by CABRERA Francisco Adolfo
Date: 2017.07.18 19:00:39 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.07.18 19:00:52 -03'00'



ES COPIA FIEL

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

1028

Expte. N° S01:0121963/2015 (CONC. N° 1240) SeA-CA

DICTAMEN N° 123

BUENOS AIRES,

16 JUN 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente N° S01:0212963/2015 caratulado: "PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY N° 25.156 (CONC. N° 1240)" del registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

I. ANTECEDENTES Y OPERACIÓN NOTIFICADA

1. Con fecha 2 de septiembre de 2014, los representantes de VISA ARGENTINA S.A. (en adelante "VASA") la cual fuera posteriormente denominada PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.¹ (en adelante "PRISMA") efectuaron una presentación, requiriendo una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° del Decreto N° 89/01 y Resolución SCT N° 26/06, recaída en el Expediente S01:0190036/2014, caratulado: "VISA ARGENTINA S.A. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY N° 25.156 (OPI N° 248)".
2. La operación traída a consulta estaba compuesta de dos etapas:
 - a) La primera consistía en la adquisición por parte de VASA y una de sus subsidiarias, PRISMA SYSTEMS S.A. (en adelante "PRISMA SYSTEMS") del 100% del capital social la firma BANELCO S.A. (en adelante "BANELCO"). Esta etapa se instrumentó mediante sendas ofertas irrevocables de venta emitidas por los accionistas de BANELCO (BANCO SANTANDER RIO S.A., en adelante "BANCO SANTANDER"; BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., en adelante "BANCO GALICIA"; BBVA BANCO FRANCES S.A., en adelante "BANCO FRANCES"; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., en adelante "ICBC"; HSBC BANK ARGENTINA S.A., en adelante "HSBC"; BANCO MACRO S.A., en adelante "BANCO MACRO"; BANCO PATAGONIA S.A., en adelante "BANCO PATAGONIA"; CITICARD S.A., en adelante "CITICARD";

¹Conforme surge de fs. 14 vta. el cambio de denominación de VISA ARGENTINA S.A. a PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. fue elevada a escritura con fecha 29 de septiembre de 2014 e inscrita en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA el 20 de octubre de 2014, bajo el Número 20364, del Libro 71 de Sociedades por Acciones.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER,
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

1039

BANCO ITAU S.A., en adelante "BANCO ITAU"; y BANCO COMAFI S.A., en adelante "BANCO COMAFI"); con fecha 27 de agosto de 2014, y aceptadas por VASA y PRISMA SYSTEMS en la misma fecha.

- b) La segunda etapa de la operación traída a consulta consistía en la fusión por absorción por parte de VASA, posteriormente denominada PRISMA, de sus empresas controladas (PRISMA SYSTEMS y MONEDERO S.A.) y BANELCO.
3. Como consecuencia de la fusión descrita en el párrafo anterior, la operación en su conjunto, resulta en la compra por parte de VASA (directa e indirectamente), posteriormente denominada PRISMA del 100% del capital social de BANELCO
4. Considerando que de manera previa a la operación traída a consulta, la firma BANELCO se encontraba bajo el control conjunto de los (10) diez bancos accionistas enumerados en el punto 2, esta Comisión Nacional resolvió en el marco de la mencionada Opinión Consultiva, que la adquisición por parte de VASA y PRISMA SYSTEMS de BANELCO (Primer Etapa de la Operación), importaba un cambio en la naturaleza de control, pasando esta última, de un control conjunto ejercido por los diez bancos, a ser controlada directa e indirectamente, de manera exclusiva por una persona jurídica (VASA) y, por lo tanto, encuadraba en los Artículos 6°, inc. c) y 8° de la Ley 25.156, y se encontraba sujeta a la obligación de notificación prevista en dicho cuerpo legal. Asimismo, respecto de la Segunda Etapa, esta CNDC consideró que la misma, únicamente importaba una reorganización societaria interna y, por lo tanto, no se encontraba alcanzada por la obligación de notificar prevista en la legislación vigente.
5. En virtud de lo expuesto en el marco de las presentes actuaciones, las partes se presentaron con fecha 3 de junio de 2015 a los efectos de notificar la primera de las etapas de la operación, consistente en la adquisición por parte de la firma VASA y una de sus subsidiarias, PRISMA SYSTEMS, del 100% del capital social de la firma BANELCO.
6. Por último, considerando que el cierre de la operación notificada en autos tuvo lugar el día 27 de agosto de 2014, que las partes se presentaron a solicitar la opinión consultiva con fecha 2 de septiembre de 2014, que fueron notificados de la Resolución del Secretario de Comercio que disponía la obligación de notificar la primer etapa de la operación traída a consulta con fecha 1 de junio de 2015 y que posteriormente presentaron el Formulario F1 para concentraciones económicas el día 3 de junio de 2015, corresponde tener por notificada la presente operación en legal tiempo y forma.

ES COPIA FIEL

"2017 - AÑO DELAS ENERGÍAS RENOVABLES"



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER.
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

II. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

II.1. Comprador

7. PRISMA, anteriormente denominada VISA ARGENTINA S.A., es una sociedad constituida en la República Argentina. Su actividad consiste en la prestación de servicios de procesamiento y administración de medios de pagos y productos afines. PRISMA tiene una licencia no exclusiva de la marca VISA otorgada por VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, lo cual le otorga la facultad de emisión y adquirencia de la red VISA.
8. El capital social de PRISMA se encuentra repartido de la siguiente manera: BANCO SANTANDER RIO 17,47%, BANCO GALICIA 15,87%, BANCO FRANCES 10,48%, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,10%, ICBC 6%, HSBC 7,06%, BANCO MACRO 7,61%, BANCO PATAGONIA 5,65%, VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 2,11%, SUCURSAL DE CITIBANK NA 4,89%, BANCO ITAU 2,90%, BANCO DE LA NACION ARGENTINA 3,18%, NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. 2,69%, BANCO COMAFI 2,56% y BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 2,43%.
9. PRISMA SYSTEMS es una sociedad constituida según la legislación de la República Argentina, presta un servicio de conectividad entre las páginas de los comercios que hacen ventas on-line con los distintos centros de autorizaciones de los medios de pago a los cuales esos comercios se encuentran adheridos –terminal virtual. Esta empresa fue absorbida por PRISMA luego de la operación que se notifica.
10. MONEDERO es una sociedad constituida según la legislación de la República Argentina. Su actividad principal consiste en la emisión y administración de una tarjeta prepaga que funciona en una red de comercios que tienen acuerdos con MONEDERO. Dicha tarjeta no es una tarjeta de crédito ni una tarjeta de débito ya que para poder efectuar un pago con esta tarjeta es necesario "cargar" crédito –entendiendo por esto "fondearla"- previamente. No está asociada a una cuenta corriente o de ahorro bancaria, no permite giros en descubierto ni involucra el otorgamiento de crédito –entendido como financiamiento- de ninguna clase. Esta empresa fue absorbida por PRISMA luego de la operación que se notifica.

11. SUPRYME S.A. es una sociedad constituida según la legislación de la República Argentina. Su actividad principal consiste en prestar servicios de procesamiento de las

ES COPIA FIEL

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VE
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

presentaciones de los débitos automáticos con tarjetas de crédito a los centros de autorización de los medios de pago, y de consolidación de liquidaciones de sistemas de tarjetas de crédito. Está controlada de manera exclusiva por la firma PRISMA.

II.2. Vendedores

12. BANCO SANTANDER, es una firma constituida según las leyes de la República Argentina, su actividad principal es la de realizar operaciones bancarias, como así también todas las actividades previstas en la Ley N° 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de Valores. BANCO SANTANDER se encuentra controlada por la firma ADMINISTRACIÓN DE BANCOS LATINOMERICANOS SANTANDER S.L., la cual detenta el 79,19% del capital social de la misma, quedando el resto en manos de BANCO SANTANDER con el 8,23% y SANTANDER OVERSEAS BANK INC, con el 8,24%.
13. BANCO GALICIA, es una firma constituida según las leyes de la República Argentina, su actividad principal es la de realizar operaciones bancarias, como así también todas las actividades previstas en la Ley N° 26.831. Se encuentra controlado por la firma GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. que detenta el 100% de su capital social.
14. BANCO FRANCES, es una firma constituida según las leyes de la República Argentina, su actividad principal es la de realizar operaciones bancarias, como así también todas las actividades previstas en la Ley N° 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de Valores. Su capital social se encuentra repartido de la siguiente manera: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. con el 45,61%, BBV AMÉRICA SL con el 29,81%, THE BANK OF NEW YORK MELLON ADRS con el 9,63% y ANSES FGS Ley N° 26.425 con el 7,90%.
15. ICBC, es una firma constituida según las leyes de la República Argentina, su actividad principal es la de realizar operaciones bancarias, como así también todas las actividades previstas en la Ley N° 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de Valores. Se encuentra controlada por la firma INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, la cual detenta el 80% de su capital social. El 20% restante se encuentra en manos de la firma STANDARD BANK LONDON HOLDINGS LIMITED.
16. HSBC, es una firma constituida según las leyes de la República Argentina, su actividad principal es la de realizar operaciones bancarias, como así también todas las actividades previstas en la Ley N° 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de Valores. Se

ES COPIA FIEL.

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

encuentra controlada por la firma HSBC ARGENTINA HOLDINGS SA, con el 99,98% de su capital social.

17. BANCO MACRO, es una firma constituida según las leyes de la República Argentina, su actividad principal es la de realizar operaciones bancarias, como así también todas las actividades previstas en la Ley N° 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de Valores. Su capital social se encuentra repartido de la siguiente manera: ANSES FONDO DE SEGURIDAD SUSTENTABLE LEY 26.425 con el 30,97%, ACCIONISTAS AGRUPADOS (ADRS) BOLSAS DE COMERCIO DEL EXTERIOR con el 22,42%, BRITO JORGE HORACIO con el 19,43%, CARBALLO DELFÍN JORGE EZEQUIEL con el 18,79% y ACCIONISTAS AGRUPADOS (BOLSAS DE COMERCIO DEL PAÍS) con el 8,39%.
18. BANCO PATAGONIA, es una firma constituida según las leyes de la República Argentina, su actividad principal es la de realizar operaciones bancarias, como así también todas las actividades previstas en la Ley N° 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de Valores. Su capital social se encuentra repartido de la siguiente manera: BANCO DO BRASIL S.A. con el 58,97%, PROVINCIA DE RIO NEGRO/ANSES con el 18,46%, STUART MILNE JORGE GUILLERMO con el 9,03% y STUART MILNE RICARDO ALBERTO con el 9,03%.
19. CITICARD, es una firma constituida según las leyes de la República Argentina, su actividad principal es la de realizar operaciones bancarias, como así también todas las actividades previstas en la Ley N° 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de Valores. Se encuentra controlada por la firma CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION que detenta el 85% de su capital social. El 15% restante se encuentra en manos de la firma YONDER INVESTMENT CORPORATION.
20. BANCO ITAÚ, es una firma constituida según las leyes de la República Argentina, su actividad principal es la de realizar operaciones bancarias, como así también todas las actividades previstas en la Ley N° 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de Valores. Se encuentra controlada por la firma ITAU UNIBANCO SA con el 99% de su capital social.
21. BANCO COMAFI, es una firma constituida según las leyes de la República Argentina, su actividad principal es la de realizar operaciones bancarias, como así también todas las actividades previstas en la Ley N° 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de

ES COPIA FIEL

"2017 - AÑO DELAS ENERGÍAS RENOVABLES"



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dr. MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Valores. Su capital social se encuentra repartido de la siguiente manera: COMAFI S.A. con el 76,35%, FAMICER PARTICIPACIONES S.A. con el 7,32% y PASMAN S.A. con el 6,94%.

II.3. Empresa Objeto

22. BANELCO, es una sociedad constituida en la República Argentina dedicada al procesamiento de datos referentes a operaciones realizadas a través de cajeros automáticos en todo el país. Permite extraer efectivo, realizar depósitos, pagos de servicios y de compras, transferencias inmediatas a cuentas propias y de terceros, entre otras transacciones, a través de una red de cajeros automáticos, así como por intermedio de un sistema *on line* que puede ser utilizado por los usuarios desde sus dispositivos electrónicos.
23. El capital social de BANELCO está compuesto por los mismos diez bancos que integran PRISMA y de la siguiente manera: BANCO SANTANDER RIO 16,3670%, BANCO GALICIA 16,3670%, BANCO FRANCES 10,9109%, ICBC 16,3670%, HSBC 4,5413%, BANCO MACRO 4,5413%, BANCO PATAGONIA 5,4559%, CITICARD 16,3670%, BANCO ITAU 4,5413% y BANCO COMAFI 4,5413%.
24. BANELCO controla en Argentina a BANELSIP S.A., cuya actividad principal consiste en servicio electrónico de pago y a la cobranza por cuenta y orden de terceros de facturas de servicios públicos, impuestos y de otros rubros.
25. BANELCO presta los siguientes servicios:
26. PAGOMIS CUENTAS, es el servicio de pagos de BANELCO que permite pagar facturas de servicios e impuestos, tarjetas de crédito, compras realizadas en Internet y recargar celulares. Permite el pago de más de 1.500 empresas entre Telefonía Fija y Móvil, Gas, Electricidad, TV por Cable, Establecimientos Educativos, Clubes, Consorcios, Municipalidades, AFIP, ARBA, etc.
27. BANELCO MOVIL, permite a los clientes de las Entidades Adheridas acceder a las cuentas bancarias y operar con ellas en todo momento y desde cualquier lugar.
28. BANELCO MAP, permite encontrar el cajero automático más próximo desde un celular, Internet y próximamente cajeros automáticos de la Red BANELCO MAP permite visualizar en línea la ubicación de los cajeros más cercanos.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

29. CENTRO DE CONTACTO BANELCO, ofrece atención telefónica personalizada con personal capacitado para dar respuestas a las consultas recibidas.
30. Además, BANELCO tiene participaciones minoritarias en otras empresas en Argentina:
31. ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. (20%), Comercial, de Informes y Mandatos, cuya actividad principal la prestación de servicios de información comercial y crediticia perteneciente a personas físicas o jurídicas de carácter público o privado, almacenada en una base de datos automatizada.
32. TRANSALUD S.A. (1%), cuya actividad principal consiste en la prestación de un sistema integrado para control de gestión de transacciones para el mercado de la salud, en tiempo real, para lo cual instala y habilita en prestadores médicos una red de Terminales (TTS), encargándose además de la transmisión y procesamiento de la información entre los prestadores y las obras sociales y empresas de medicina prepaga a las que prestan servicios.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

33. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
34. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
35. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO Y PEDIDOS DE CONFIDENCIALIDAD

IV.1. Procedimiento

36. El día 3 de junio de 2015 se presentaron los representantes de PRISMA a los efectos de notificar la presente operación de concentración económica, la cual fue totalmente ratificada por los vendedores con fecha 9 de junio de 2015.

ES COPIA FIEL.

"2017 - AÑO DELAS ENERGÍAS RENOVABLES"



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

37. Tras analizar la presentación efectuada, con fecha 23 de junio de 2015 esta Comisión Nacional consideró que la misma se hallaba incompleta debiendo las partes adecuar su presentación a lo dispuesto en la Resolución N° 40/2001, advirtiendo a las mismas que hasta tanto no fueran subsanadas las advertencias señaladas, no se daría curso a la presentación ni comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156.
38. Con fecha 1 de marzo de 2016, en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, se le solicitó al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en adelante "BCRA") la intervención que le compete en relación a la operación de concentración económica notificada en autos, librándose a tal fin la correspondiente nota de estilo.
39. Con fecha 23 de septiembre de 2015 las partes efectuaron una presentación en relación a lo solicitado.
40. El día 25 de septiembre de 2015 esta Comisión Nacional consideró que el Formulario F1 para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica se hallaba incompleto debiendo las partes adecuar su presentación a lo dispuesto en la Resolución N° 40/2001, y haciendo saber a las empresas notificantes que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado suministrando en forma completa la información y/o documentación requerida, quedaría suspendido el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, el cual comenzó a correr el día hábil posterior a la presentación de fecha 23 de septiembre de 2015, notificándose a las partes el día 25 de septiembre de 2015.
41. El día 2 de junio de 2016 el BCRA, contestó el requerimiento efectuado en el marco del Artículo 16 de la Ley N° 25.156, aportando una serie de informaciones y consideraciones relevantes, que se tratarán en la Sección V dedicada a los efectos económicos de la operación notificada (fs 798-803).
42. Con fecha 15 de noviembre de 2016, esta Comisión Nacional consideró que el Formulario F1 continuaba incompleto y por lo tanto procedió a efectuar nuevas observaciones. Asimismo, en la misma providencia, a los efectos de agilizar el análisis de la presente operación y profundizar el análisis se le requirió a las partes el correspondiente Formulario F2 de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 40/2001 de la SDCyC, continuando suspendido el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 25.156.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

43. Con fecha 17 de marzo de 2017, se presentó el apoderado de la firma PRISMA, a los efectos de formular una propuesta donde la mencionada firma se comprometió mediante el escrito a despacho a "discontinuar el servicio de transferencias inmediatas y facilitar las condiciones para que otra/s empresa/s lo/s preste...", si la operación notificada resulta aprobada. (Fs. 1176)
44. Finalmente, con fecha 3 de mayo de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo los Formularios F1 y F2 acompañados y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV.2 Pedido de Confidencialidad

45. Con fecha 31 de enero de 2017 la firma PRISMA realizó una presentación, la cual contenía también un pedido de confidencialidad, en virtud de considerar sensible la información que se estaba aportando y por lo tanto solicitaba tratar la misma como confidencial en el marco de lo establecido en el Artículo 12 de la Ley N° 25.156.
46. El día 13 de febrero de 2017, esta Comisión Nacional, le requirió al presentante que acompañara el resumen no confidencial correspondiente a la presentación a despacho conteniendo la información a utilizar al momento de dictaminar.
47. Posteriormente, con fecha 8 de marzo de 2017, el representante de la firma PRISMA efectuó una nueva presentación en la cual solicitó una vez más la confidencialidad de la información brindada.
48. Como consecuencia de esto, el día 16 de marzo de 2017, esta Comisión Nacional le requirió nuevamente que presentara el resumen no confidencial correspondiente como así también el previamente solicitado respecto de la presentación de fecha 31 de enero de 2017.
49. Finalmente, con fecha 24 de abril de 2017, el representante de PRISMA acompañó los resúmenes no confidenciales correspondientes a las presentaciones de fechas 31 de enero y 8 de marzo de 2017 respectivamente.
50. Por lo tanto, habiendo sido analizados los mismos, se considera que corresponde conceder la confidencialidad pedida. Sin perjuicio de las facultades conferidas a esta COMISIÓN NACIONAL en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso (f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 de fecha 29 de julio de 2016, por razones

ES COPIA FIEL.

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL
DEFENSA DE LA C.D.

de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio avocarse dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente dictamen, concediendo así la confidencialidad peticionada.

V. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACION SOBRE LA COMPETENCIA

V.1. Antecedentes

51. Con fecha 2 de junio de 2016, el Banco Central de la República Argentina contesta la consulta prevista en el artículo 16 de la Ley 25156 (fs 709 a 803), informando que *"a la fecha no existe un marco regulatorio que contemple el tema en consulta en forma explícita"* en referencia a los sistemas de pago por medios electrónicos... Seguido describe sucintamente la situación vigente en la Argentina de los servicios de pago por medios electrónicos y el rol de PRISMA en ese contexto. Finalmente detalla los objetivos del Banco Central en referencia a los sistemas de pago, que incluyen lograr una mayor competencia. En este último aspecto ha dicho que *"este Banco Central se encuentra trabajando en pos de impulsar las adecuaciones legales y regulatorias de modo tal de tender a un escenario que contemple un mercado de pagos competitivo"*.
52. Asimismo agrega con respecto a la operación notificada el BCRA ha dicho, específicamente, que *"Lo manifestado, hace que se dificulte determinar certeramente «prima facie», el impacto de la concentración económica de PRISMA sobre la competencia en el mercado de los sistemas de pago. No obstante ello, este Banco Central... compromete su colaboración para vigilar la evolución de los sistemas de pago y su regulación para hacer frente a los conflictos de interés y tender al equilibrio de la cooperación y la competencia..."*.
53. Con fecha 29 de agosto de 2016, esta Comisión emite la Resolución CNDC N° 17/2016 en el marco Expediente N° S01:0204600/2016, caratulado: "TARJETAS DE CRÉDITO, DÉBITO Y MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS S/INVESTIGACIÓN DE MERCADO (C. 1596)", por la cual realiza una serie de recomendaciones pro-competitivas dirigidas al BCRA y la Secretaría de Comercio, así como también se recomienda el inicio de una investigación de oficio, en los términos de los artículos 1 y 2 de la Ley N° 25.156, por presuntas prácticas anticompetitivas por parte de PRISMA y sus accionistas, todo ello por cuanto, entre otras cuestiones la investigación plasmada en dicha Resolución indica que



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

"PRISMA ostenta una posición dominante en los mercados de procesamiento y de adquirencia..." y que "...en la República Argentina, la integración vertical existente en los mercados relevantes analizados revela una estructura que, en conjunción con las disposiciones de la Ley N.º 25065 y otras normas relacionadas, genera incentivos para restringir y distorsionar la competencia" (ver considerandos finales de la precitada Resolución).

54. Finalmente y según se anticipó, con fecha 17 de marzo de 2017 se ha presentado el apoderado de la firma PRISMA, a los efectos de formular una propuesta que comprende "discontinuar el servicio de transferencias inmediatas y facilitar las condiciones para que otra/s empresa/s lo/s preste", si la operación notificada es autorizada, lo cual se encuentra en línea con los objetivos que tanto el BCRA como esta CNDC tienen en relación a la situación del mercado y con las acciones que corresponde llevar adelante para mejorar su funcionamiento en un sentido más competitivo. (fs. 1176)
55. En vista de estos antecedentes, la investigación realizada por esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha estado enfocada en primer término a determinar si la operación notificada y tal como ha sido notificada tiene la potencialidad de reforzar sustancialmente la posición dominante de PRISMA y agravar significativamente las condiciones vigentes de competencia en el mercado de medios de pago, cuestiones ambas previas e independientes respecto de la operación notificada y que se encuentran bajo estudio tanto del BCRA como de esta CNDC en los procedimientos pertinentes.

V.2. Naturaleza y efectos de la operación

56. De acuerdo a lo informado por las partes notificantes, y a lo previamente expuesto, la operación de concentración económica bajo análisis concierne a la adquisición por parte de PRISMA (anteriormente denominada VISA ARGENTINA S.A.) y una de sus subsidiarias PRISMA SYSTEMS, del 100% del capital social de BANELCO.
57. Como se dijo el capital social de PRISMA está repartido entre 15 socios de la siguiente manera: BANCO SANTANDER RIO 17,47%, BANCO GALICIA 15,87%, BANCO FRANCES 10,48%, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,10%, ICBC 6%, HSBC 7,06%, BANCO MACRO 7,61%, BANCO PATAGONIA 5,65%, VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 2,11%, SUCURSAL DE CITIBANK NA 4,89%, BANCO ITAU 2,90%, BANCO DE LA NACION ARGENTINA 3,18%, NUEVO

ES COPIA FIEL

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

BANCO DE SANTA FE S.A. 2,69%, BANCO COMAFI 2,56% y BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 2,43%.

58. Por su parte, el capital social de BANELCO, previo a la operación, se encontraba repartido entre 10 bancos de la siguiente manera: BANCO SANTANDER 16,36%, BANCO GALICIA 16,36%, BANCO FRANCES 10,91%, ICBC 16,36%, HSBC 4,54%, BANCO MACRO 4,54%, BANCO PATAGONIA 5,45%, CITICARD 16,36%, BANCO ITAU 4,54% y BANCO COMAFI 4,54%.

59. En virtud de lo expuesto, puede notarse que diez entidades bancarias accionistas de la empresa compradora PRISMA, con una participación accionaria acumulada del 80,49% con anterioridad a la operación, son las mismas entidades que controlaban BANELCO y que han operado como vendedores en esta operación. Consecuentemente, si bien la operación implica un cambio en la naturaleza del control sobre BANELCO, por cuanto la firma pasa de estar controlada por 10 socios a estar controlada por PRISMA en cuyo capital social participan 5 entidades que no estaban presentes en el capital social de BANELCO, la operación cuya autorización se solicita no puede ser tipificada desde el punto de vista económico como una concentración horizontal o vertical, dado que no altera la estructura de competidores en el mercado de medios de pago y tampoco genera nuevas relaciones verticales como resultado específico o propio y no tiene entidad suficiente para producir cambios que agraven significativamente las prima facie precarias condiciones vigentes de competencia en los mercados involucrados.

60. Por tanto esta Comisión Nacional considera que aunque en los mercados involucrados no priman condiciones óptimas de competencia, procede autorizar la operación tal como ha sido notificada en los términos del artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156, por cuanto lo propio de los procedimientos de control de concentraciones económicas es prohibir o condicionar las operaciones que por sí mismas tengan capacidad de deteriorar significativamente las condiciones de competencia y no remediar situaciones subóptimas de mercado pre existentes sin nexo causal con la operación cuya autorización se solicita.

61. Finalmente, esta Comisión entiende que tanto de la investigación llevada adelante por esta CNDC en del sector de tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos cuyos resultados han sido plasmados en la Resolución CNDC N° 17/2016, como de la investigación realizada en el presente el expediente, surgen elementos de importancia



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dr. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

para motivar cuatro recomendaciones dirigidas al BCRA, que se describen en la sección V.4.

V.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

62. Habiendo analizado los instrumentos acompañados por las partes no se advierte la existencia de cláusulas y/o acuerdos accesorios restrictivos de la competencia.

V.4.Recomendaciones pro-competitivas dirigidas al BCRA

63. Según se ha anticipado, esta Comisión entiende que, en línea con lo manifestado por el BCRA en su nota de fs. 798 a 803 y con la propuesta realizada por el apoderado de PRISMA a fs1176, pueden formularse cuatro recomendaciones pro-competitivas a dirigir a dicha entidad, todas ellas tendientes a mejorar el desempeño competitivo de los mercados relacionados con los sistemas electrónicos de pagos, las cuales se detallan y fundamentan a continuación, luego de una breve descripción de la situación del sistema de pagos electrónicos necesaria a fines de proveer el debido contexto.

V.4.1. Condiciones de competencia en los mercados involucrados en el sistema de pagos electrónicos²

64. Los bancos actúan como emisores de tarjetas de pago, que constituyen el principal medio de pago electrónico en Argentina.
65. La Tabla 1 a continuación muestra que el nivel de concentración del mercado de emisión en la Argentina medido por el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) en los segmentos de tarjetas de crédito y débito es bajo. Sin embargo, los bancos accionistas de PRISMA (sombreados en la tabla) representan el 79,79% del total de tarjetas de crédito y el 72% del total de tarjetas de débito. De la tabla surge que 9 de los 10 bancos más grandes del país en cuanto a nivel de depósitos son accionistas de PRISMA.

² Esta sección se basa extensivamente en la investigación de mercado realizada por la CNDC, cuyos resultados se encuentran plasmados en la Resolución CNDC N° 17/2016.

ES COPIA FIEL

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Tabla 1: Emisión de tarjetas de pago en Argentina (Diciembre 2015)

Banco	Tarjetas de crédito	Tarjetas de débito
	Número de plásticos	Número de plásticos
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	6 124 253	2 445 619
Banco Santander Río S.A.	4 986 806	2 659 079
BBVA Banco Francés S.A.	2 920 750	1 804 751
Banco Macro S.A.	2 443 184	2 399 224
Banco de la Provincia de Buenos Aires	2 072 842	3 770 539
Banco de la Nación Argentina	2 110 586	7 404 933
HSBC Bank Argentina S.A.	1 508 935	1 125 517
Banco Hipotecario S.A.	1 470 817	360 457
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.	1 191 469	758 510
Banco Credicoop Coop. Ltda.	1 051 920	1 338 538
Citibank N.A.	841 735	321 494
Banco Patagonia S.A.	840 657	1 816 827
Banco Supervielle S.A.	832 155	2 190 859
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.	573 713	1 029 502
Banco Itaú Argentina S.A.	532 753	330 957
Banco Comafi S.A.	495 583	285 938
Banco de la Ciudad de Buenos Aires	429 628	658 433
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	396 024	764 235
Compañía Financiera Argentina S.A.	159 718	199 009
Banco de la Pampa Sociedad de Economía Mixta	103 547	221 151
Banco del Chubut S.A. (*)	86 231	244 971
Otros	3 330 237	5 707 941
Total	34 503 543	37 838 484
Concentración: HHI	806	737
Total Bancos Accionistas de PRISMA	27 517 497	27 226 161
Participación Bancos Accionistas de PRISMA	79,75%	71,95%

Fuente: BCRA, Información de entidades financieras, abril 2016. Nota (*) datos a septiembre de 2015.

66. El mercado de las tarjetas de crédito está liderado por Visa que registró en 2015 un 58% de la facturación total con tarjeta de crédito. En segundo lugar, se encuentra MasterCard (11%), en tercer lugar, Amex, en cuarto lugar Tarjeta Naranja y luego existen más de 50 marcas con participaciones de mercado pequeñas.

Mercado de emisión de medios de pago electrónico

67. En el caso de los servicios de emisión de tarjetas de débito, las únicas entidades autorizadas para emitir las son los bancos, es decir las mismas que le ofrecen al cliente, entre otros productos, el servicio bancario de cajas de ahorro y cuenta corriente y, además, la mayoría de las tarjetas de crédito que se emiten localmente.

ES COPIA FIEL

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

68. La integración entre la prestación de servicios bancarios y emisión de tarjetas en Argentina lleva a considerar que, a los fines prácticos del análisis, las actividades de servicios bancarios y de emisión de tarjetas de crédito y débito son actividades integradas, constituyendo, en los hechos, un mismo mercado al que esta CNDC ha denominado "mercado de emisión de medios de pago electrónicos".

Mercado de adhesión o adquirencia

69. Se denominan "Adquirentes" a las empresas que llevan a cabo la actividad de adhesión o adquirencia de comercios minoristas a los medios de pagos electrónicos. En particular, el adquirente es quien vincula el comercio con el medio de pago, prestándole adicionalmente servicios bancarios (si el adquirente y el banco coinciden), haciendo de nexo con los bancos. El adquirente, además, es responsable, por sí o por terceros, de pagarle al comerciante. El adquirente cobra al comercio un arancel que internacionalmente se conoce como tasa de descuento al comercio o comisión. Esta tarea se desarrolla en el mercado que esta CNDC ha identificado como "mercado de adhesión o adquirencia". PRISMA para la marca Visa y FIRST DATA para la marca MasterCard son las empresas que determinan las condiciones bajo las que se ofrece la adquirencia a los comercios.

Mercado de procesamiento de pagos electrónicos

70. Se ha identificado además un tercer mercado, el "mercado de procesamiento de pagos electrónicos". Cualquier transacción electrónica, independientemente de quien la procese, necesita para su concreción acceso a los fondos propiedad del comprador, aquellos que están depositados en sus cuentas bancarias o, alternativamente, a sus tarjetas de crédito. Un adquirente no dispone de alternativas que no sean las entidades procesadoras para poder ofrecer sus servicios dado que no dispone de acceso a esos fondos por medios alternativos a éstas. En el caso de la marca Visa, las transacciones que se llevan a cabo en el país son procesadas a través de PRISMA.

Mercado de provisión de interfases o terminales para pagos electrónicos

71. Para que los comercios puedan tramitar un pago electrónico en su punto de venta requieren de una interfaz conocida como POS. En el canal presencial, en Argentina, estas interfaces son provistas únicamente por las firmas POSNET (de FIRST DATA) y LAPOS (de PRISMA). Para el caso del canal de comercio electrónico, la interfaz es una página web desde la cual se tramita el pago en cuestión. El rol de la terminal POS en el comercio electrónico lo cumple el gateway (SPS Decidir es el gateway de PRISMA, que a su vez es



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

"2017 - AÑO DELAS ENERGÍAS RENOVABLES"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

su plataforma de procesamiento). Esto se desarrolla en el "mercado de provisión de terminales o interfaces para pagos electrónicos".

72. PRISMA posee además un Facilitador de Pago, Todo Pago. En particular, Todo Pago es una marca de Botón de Pago S.A., sociedad controlada por PRISMA. Todo Pago opera como un concentrador de pagos para transacciones on line por Internet. Bajo la marca Todo Pago se ofrecen también las transferencias inmediatas de fondos PEI (en todas sus modalidades), Billetera Digital y MPos.
73. Las modalidades PEI permiten que las personas puedan realizar envíos y solicitudes de dinero utilizando el e-mail, dispositivos y/o celulares para identificar al destinatario del pago o solicitud. El origen de los fondos será la CBU³ primera de la tarjeta de débito seleccionada por el usuario de Todo Pago y el destino la CBU asociada a la cuenta de Todo Pago. Billetera Digital permite al usuario incorporar y administrar todos sus medios de pago en un solo lugar para efectuar compras online y realizar pagos. Solución MPos permite al usuario realizar ventas presenciales con tarjeta de débito y crédito a través de un lector de tarjetas que se conecta a la ficha auricular de un celular o tablet.
74. Finalmente cabe tener presente que PRISMA y BANELCO conforman una sola plataforma de procesamiento. En particular, las tarjetas de crédito y débito de Visa operan en los cajeros automáticos administrados por Banelco. Al mismo tiempo, las tarjetas de débito operan en los comercios adheridos y los usuarios pueden efectuar pagos con tarjetas de crédito en la Red Banelco.
75. En cuanto a las condiciones de competencia en los cuatro mercados definidos, la investigación de mercado de la CNDC cuyos resultados obran en la Resolución CNDC N° 17/2016, se ha observado - entre otras cuestiones -que PRISMA es una empresa verticalmente integrada que participa en todos los mercados mencionados, tanto en el canal presencial como en el no presencial, y ostenta una posición dominante en dos mercados: procesamiento y adquirencia. También que la integración vertical existente revela una estructura que, en conjunción con las disposiciones de la Ley N° 25.065 y otras normas relacionadas, genera incentivos para restringir y distorsionar la competencia.
76. En particular, en Argentina el único adquirente de la marca Visa es PRISMA, quien también cumple el rol de procesador y de proveedor de terminales POS (con su marca

³Clave Bancaria Uniforme que identifica cada cuenta bancaria.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

*Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VELAZQUEZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA*

LAPOS). Asimismo, dado que PRISMA es propiedad de los principales bancos del país, se ha señalado que existe una triple integración vertical (Emisor/Adquirente/Procesador). Este nivel de integración vertical se complementa y refuerza con la integración con BANELCO y Todo Pago (facilitador de pagos).

77. Todo ello motivó la serie de recomendaciones pro-competitivas dirigidas al BCRA contenidas en la precitada Resolución. Cabe destacar que dos de ellas ya han sido implementadas: la regulación de la tasa de intercambio y la reducción de barreras para la entrada de medios de pago electrónicos alternativos.
78. Continuando en esta eficaz cooperación interinstitucional con el BCRA, sostenida en el objetivo compartido por ambas instituciones de mejorar las condiciones de competencia en los mercados involucrados en los sistemas de pago electrónico, siguen a continuación cuatro recomendaciones pro-competitivas que se entiende apropiado formular a dicha entidad, de modo complementario con la autorización de la operación de concentración económica notificada.

Recomendación 1.

79. Obligar al cese de cualquier compromiso de exclusividad entre marcas y procesadores y/o adquirentes que pudiera existir. La limitación de las exclusividades debe apuntar especialmente a lograr la apertura de los mercados de procesamiento y adquirencia, tanto en el canal presencial como en el de comercio electrónico.

Recomendación 2.

80. Establecer condiciones regulatorias para garantizar el acceso abierto y no discriminatorio de terceros a los servicios ofrecidos por PRISMA en cualquiera de los mercados involucrados en el sistema de pagos electrónicos, apuntando a reducir las barreras a la entrada a medios de pago electrónicos alternativos.
81. Las Recomendaciones 1 y 2 ya han sido formuladas en la precitada Resolución (ver párrafo 116, punto a.ii y d) y están ambas dirigidas a facilitar la entrada de nuevos jugadores en los mercados en que PRISMA tiene posición dominante (de modo previo y con independencia del perfeccionamiento de la operación notificada). Siendo PRISMA la compradora en la operación notificada, estas recomendaciones adquieren especial trascendencia.

ES COPIA FIEL

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

DR. MARIA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Recomendación 3.

82. Garantizar la provisión no discriminatoria del servicio de transferencias inmediatas a los diversos proveedores de servicios de pagos electrónicos. A este fin, resulta particularmente relevante posibilitar el acceso a los saldos actualizados de las cuentas bancarias en condiciones no discriminatorias.
83. Esta medida complementa de un modo particularmente relevante la medida precedente, todo ello en aras de introducir mayor competencia allí donde PRISMA ostenta posición dominante (de modo previo e independiente del perfeccionamiento de la operación notificada). A saber, a fin de garantizar la expansión de un sistema de pagos electrónicos competitivo, en lo operativo resulta importante en particular posibilitar el acceso necesario a los saldos de las cuentas bancarias de los usuarios de dichos sistemas de pagos.
84. Este punto fue oportunamente advertido en la nota del BCRA obrante a fs798-801, que dice "... otra variable que podría ser consecuencia del acceso directo a mecanismos de compensación por parte de TODO PAGO se vincula con que brinda a los receptores de los pagos la posibilidad de acreditación inmediata desde la cuenta virtual TODO pago a la cuenta bancaria, cuando MERCADO PAGO establece para ello un plazo de tres días hábiles" (fs. 801).
85. Asimismo, puede decirse en términos generales que la propuesta realizada por PRISMA a fs. 1176, que reza "discontinuar el servicio de transferencias inmediatas y facilitar las condiciones para que otra/s empresa/s lo/s preste", si la operación notificada es autorizada, operaría en el mismo sentido, y es positiva, en la medida en que se avance en un proceso de ir precisando con mayor detalle los parámetros técnicos de la propuesta, su forma concreta de implementación y se identifique la(s) empresa(s) que pasarían a prestar el servicio, entre otros.

Recomendación 4.

86. Analizar medidas regulatorias complementarias tales como la separación contable o funcional de las unidades de negocio de PRISMA, a fin de lograr una implementación efectiva de las medidas regulatorias propuestas. Esta recomendación también es adicional respecto de la Resolución CNDC N° 17/2016. La separación contable o funcional de las unidades de negocio de PRISMA es un complemento conveniente de todas las recomendaciones anteriores, dado que facilitará al BCRA obtener la medición de los



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

Dña. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

parámetros adecuados y otras informaciones necesarias para evaluar si PRISMA implementa debidamente las órdenes que se le impongan.

V.5. Tratamiento de la presentación de PRISMA del 17 de marzo de 2017 a fs. 1176

87. Como se anticipó, con fecha 17 de marzo de 2017 se ha presentado el apoderado de la firma PRISMA, a los efectos de formular una propuesta que comprende "discontinuar el servicio de transferencias inmediatas y facilitar las condiciones para que otra/s empresa/s lo/s preste", si la operación notificada es autorizada, escrito que se encuentra a despacho.
88. Según se ha dicho en la sección precedente, la propuesta de PRISMA es central para lograr una mejora sustantiva en el funcionamiento competitivo de los sistemas electrónicos de pago. La propuesta atiende tanto las preocupaciones vertidas por el BCRA en su nota de fs. 703 a 809 sobre la situación del sistema de pagos electrónicos, como lo dicho por esta CNDC en su Resolución N° 17/2016, que tempranamente ha alertado sobre la existencia de serios problemas en el desempeño competitivo en dicho sector.
89. Por ello y aunque la formulación es demasiado sintética, general y sin las especificaciones terminológicas mínimas necesarias para una acabada y completa evaluación, esta CNDC la considera positiva a los fines del objetivo institucional de mejorar las condiciones de competencia en que se prestan los servicios de pago electrónico.
90. En razón de lo anterior, procede poner el escrito a despacho en conocimiento del BCRA a los efectos que dicha entidad estime corresponder, así como también a los fines de considerar la implementación de medidas pro-competitivas en relación a las transferencias inmediatas y el acceso a los saldos bancarios (ver "Recomendación 3").

VI. CONCLUSIÓN

91. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
92. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO:

- a) autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del 100% del capital social de BANELCO S.A. por parte de la firma VISA ARGENTINA S.A. (actualmente denominada PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.) y su subsidiaria PRISMA SYSTEMS



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

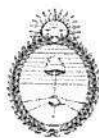
S.A. a BANCO SANTANDER RIO S.A., BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BBVA BANCO FRANCES S.A., INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A., HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO MACRO S.A., BANCO PATAGONIA S.A., CITICARD S.A., BANCO ITAU S.A., y BANCO COMAFI S.A., de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156;

b) conceder la confidencialidad solicitada por las partes respecto de la información brindada en las presentaciones efectuadas por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. con fechas 31 de enero y 8 de marzo de 2017;

c) realizar al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA las siguientes cuatro (4) recomendaciones pro-competitivas:

1. Obligar al cese de cualquier compromiso de exclusividad entre marcas y procesadores y/o adquirentes que pudiera existir, apuntando especialmente a lograr la apertura de los mercados de procesamiento y adquirencia, tanto en el canal presencial como en el de comercio electrónico.
2. Establecer condiciones regulatorias para garantizar el acceso abierto y no discriminatorio de terceros a los servicios ofrecidos por PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. en cualquiera de los mercados involucrados en el sistema de pagos electrónicos, apuntando a reducir las barreras a la entrada a medios de pago electrónicos alternativos.
3. Garantizar la provisión no discriminatoria del servicio de transferencias inmediatas a los diversos proveedores de servicios de pagos electrónicos, incluyendo posibilitar el acceso a los saldos actualizados de las cuentas bancarias en condiciones no discriminatorias.
4. Analizar medidas regulatorias complementarias tales como la separación contable o funcional de las unidades de negocio de PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., a fin de lograr una implementación efectiva de las medidas regulatorias propuestas.

d) poner al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en conocimiento de la propuesta formulada por PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. de fecha 17 de marzo de 2017, a los efectos que esa entidad estime corresponder, así como también a los fines de considerar la implementación de medidas pro-competitivas en relación a las



ES COPIA FIEL.

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dña. MARIA VICTORIA DIAZ VERG.
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

transferencias inmediatas y el acceso a los saldos bancarios referidas en la Recomendación 3.

93. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Maria Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO V. GUTIERREZ (h)
V. -
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA LIC. MARINA BIDART Y EL DR. PABLO TREVISÁN NO SUSCRIBEN AL PRESENTE POR ENCONTRARSE EN COMISIÓN OFICIAL.

Dña. MARIA VICTORIA DIAZ VERG.
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:0121963/2015 (CONC.1240)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.16 12:39:55 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.16 12:39:56 -03'00'